

1502958-20.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime / Contravenção contra Idoso)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhackline Brunet Antonio Gallo

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

JHACKLINE BRUNET ANTONIO GALLO, qualificada nos Autos, foi denunciada como incurso nos artigos 155, caput, 329 e 331, todos do Código Penal.

Consta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502958-20.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502958-20.2022.8.26.0322 - 2022/001688

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime / Contravenção contra Idoso)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhackline Brunet Antonio Gallo

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

JHACKLINE BRUNET ANTONIO GALLO, qualificada nos Autos, foi denunciada como incurso nos artigos 155, caput, 329 e 331, todos do Código Penal.

Consta da Denúncia que, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 13h30min, na Rua da Saudade, 1149, Centro, na Cidade de Sabino, nesta Comarca de Lins, a acusada, vulgo "Jack da Pretinha", subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistida em uma camisa de manga curta, na qual havia em seu bolso a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), em desfavor de Pedro Ravaganani.

Consta, ainda, que, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 18h20min, na Delegacia de Polícia de Sabino, a acusada se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Consta, por fim, que, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 18h20min, na Delegacia de Polícia de Sabino, a acusada desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

Segundo se apurou - segue a denúncia -, nas condições de tempo e local acima descritas (terceiro parágrafo desta sentença), a acusada entrou na casa da vítima pela porta da sala e avistou uma camisa de manga curta em cima de uma cadeira de balanço que estava na sala, ao lado do sofá em que a vítima estava sentada. No bolso da camisa havia dez notas de R\$ 100,00, totalizando R\$ 1.000,00 (mil reais); e ao notar o dinheiro na camisa, a acusada a subtraiu e saiu correndo em direção à rua, evadindo-se do local.

Ocorre que, após tomarem conhecimento do ocorrido, Policiais Civis localizaram Jhackline e esta confessou que havia subtraído R\$ 1.000,00 (mil reais), devolveu parte do dinheiro (R\$ 420,00 - quatrocentos e vinte reais) pertencente à vítima e informou que o restante teria gastado em drogas. Além disso, indicou a localização que havia deixado a camisa, tendo ela sido encontrada próxima à casa da vítima, em cima do tronco de uma árvore.

Diante dos fatos, foi decretada a prisão em flagrante, na Delegacia de Polícia de Sabino.

Em seguida, nas condições de tempo acima descritas (terceiro parágrafo desta sentença), enquanto estava na cela aguardando a formalização das peças, a acusada rasgou sua roupa e amarrou na grade da cela, no intuito de se enforcar, sendo impedida pelos Policiais Civis Adelaide e Lucas.

A acusada começou a tirar a roupa e a desferir tapas em seu próprio rosto, bateu a cabeça na parede, gritou que era "psicopata", além de chutar a cela e as paredes, causando em si própria lesões de natureza leve, conforme laudo pericial fls. 85/86.

Quando os Policiais Civis tentavam detê-la e algemá-la, a acusada desferiu um chute na perna da Policial Adelaide, sem deixar lesão.

Além disso, a acusada desacatou os Policiais Civis, inclusive a Autoridade Policial, chamando-os de "loucas", "desgraçadas", "inferno", entre outros xingamentos, tendo sido necessário o uso de força moderada para algemá-la.

Segundo a denúncia, Jhackline é conhecida dos meios policiais pela prática de delitos patrimoniais.

A acusada foi presa em flagrante.

Em decisão de fls. 65/67, após a realização de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante da acusada foi convertida em prisão preventiva.

A denúncia foi ofertada em 19/08/2022 (fls. 95/97) e recebida em 22/08/2022 (fls. 99/100).

A acusada foi citada/intimada (fl. 114), tendo apresentado resposta à acusação por intermédio de Defensora Dativa (fls. 115/116).

Não verificada nenhuma causa de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 120/121).

Atendendo ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, foi reavaliada e mantida a prisão preventiva da acusada (fls. 146/147).

Aberta a Audiência, foram inquiridas duas testemunhas comuns. As partes desistiram da oitiva da vítima, ausente, o que foi homologado. A seguir, a acusada foi interrogada. Encerrada a instrução e iniciados os debates, as partes se manifestaram de forma oral. O Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal, argumentando que comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a improcedência da denúncia, por insuficiência de provas. Sustentou, também, que a acusada estava sob o efeito de drogas no momento dos fatos. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo e que seja considerada e relevada a confissão da acusada (fls. 176/180).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 01/38, nele incluídos os Boletins de Ocorrência de fls. 08/10 e 30/33, os Autos de Exibição e Apreensão de fl. 12 (camisa da vítima e parte do dinheiro) e 29 (roupas da ré, rasgadas) e as fotografias de fls. 36/38 (roupas da ré, rasgadas); bem como da prova oral colhida.

A autoria, de igual forma, restou comprovada pela prova oral, que passo a destacar.

Ouvida apenas em solo policial, a vítima Pedro Ravagnani disse que tem 86 anos de idade e possui dificuldades de locomoção. Na data dos fatos, por volta das 13h30min, estava em sua casa, sentado no sofá, momento em que a pessoa conhecida como "Jack da Pretinha" entrou pela porta da sala e avistou uma camisa de manga curta, em cima de uma cadeira de balanço, na sala, ao lado do sofá onde o declarante estava. No bolso da camisa havia dez notas de R\$ 100,00 (cem reais). A indiciada, ao ver o valor na camisa, subtraiu-a com o dinheiro no bolso e saiu correndo em direção à rua, evadindo-se do local. Populares que ali estavam tentaram correr atrás da indiciada, tendo dito ao declarante que se tratava da "Jack da Pretinha", porém, ela conseguiu se evadir. A Polícia Civil localizou Jack que, ao ver o declarante, pediu que retirasse o Boletim de Ocorrência, alegando que ela lhe devolveria o dinheiro. A Polícia Civil recuperou R\$ 420,00 e a camisa, apreendidos em auto próprio. Em relação ao restante do dinheiro, foi informado que Jack havia gastado (fl. 06).

Em solo policial, o Policial Civil Lucas Afonso Rubi Silva contou que, no começo da tarde, tomou conhecimento de um furto que acabara de ocorrer. A vítima, Pedro Ravagnani, noticiou que "Jack da Pretinha" havia entrado em sua casa e subtraído uma camisa contendo, no bolso, R\$ 1.000,00 (mil reais). Imediatamente, junto à Policial Civil Adelaide, localizaram Jhackline em sua residência, que saiu para conversar com o depoente e com sua parceira. Jhackline foi informada que a vítima a havia visto dentro da residência e que a viu subtrair uma camisa com a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais). A princípio, Jhackline negou os fatos, mas, ao ser inquirida novamente, confessou a prática do delito, dizendo, no entanto, que havia pegado apenas R\$ 100,00 (cem reais) e gastado com uma marmita e drogas. Ao ser

novamente indagada, Jackline confessou que havia subtraído R\$ 1.000,00 (mil reais) e devolveu uma parte do dinheiro, totalizando R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Jhackline ainda informou que havia gastado o restante. Foi indicado ao depoente onde a acusada havia jogado a camiseta, sendo localizada próxima a casa da vítima, em cima de um tronco de árvore. Deram voz de prisão a Jhackline e a conduziram até a Delegacia de Sabino (fl. 04).

Novamente ouvido em solo policial, o Policial Civil Lucas Afonso Rubi Silva disse que confirmava o inteiro teor da 2.^a versão do Boletim de Ocorrência e do depoimento de sua colega Adelaide. A indiciada rasgou toda a roupa que usava e tentou se enforcar na cela, sendo detida pelo depoente e por Adelaide. O depoente e os demais Policiais Cíveis foram desacatados pela indiciada, que os chamou de loucos, desgraçados. A indiciada resistiu quando tentaram algemá-la, chegando a desferir um chute na Policial Adelaide. Quando estava sendo levada embora, a indiciada ameaçou Adelaide, falando que iria "trombar" com ela na rua e aí ela ia acertar as contas.

Em Juízo, testemunha comum, o Policial Civil Lucas Afonso Rubi Silva disse que, no dia dos fatos, tiveram conhecimento de que a acusada havia furtado uma camisa com uma quantia em dinheiro da vítima Pedro e, em razão disso, tiveram êxito em recuperar parte do valor e prendê-la em flagrante. Não utilizaram algemas quando levaram a acusada e, assim, ela tentou empreender fuga, tendo sido necessário o emprego de força. Ainda assim, a acusada resistiu bastante, tendo desferido um chute na Policial Adelaide, se não se engana, bem como realmente a desacatou, tendo dito algo sobre matá-la ou algo do gênero. Acerca do furto, tiveram conhecimento, através da vítima, que indicou quem seria a autora do delito. A vítima contou que a acusada entrou em sua casa para beber água. A vítima é pessoa idosa e anda com o auxílio de muleta, tendo dificuldades para caminhar. No momento em que encontraram a acusada, o dinheiro não estava em sua posse, porém foi indicado por ela a sua localização. O depoente não se recorda exatamente o que foi dito no momento da localização da acusada, mas se recorda de ela ter dito que realmente pegou o dinheiro, bem como de ela ter indicado onde estava uma parte do valor. Uma parte do dinheiro foi localizada com um tatuador da cidade e a outra parte, não se recorda, mas foi recuperada pela Policial Adelaide. Aproximadamente metade do valor subtraído foi recuperado. Depois, nas dependências da Delegacia, a acusada tentou empreender fuga, tentou se enforcar dentro da cela, rasgou todas as suas roupas, resistiu às algemas, xingou, ameaçou e fez necessária a vinda de um veículo para transportá-la até Lins. A camisa da vítima foi encontrada, porém, não havia dinheiro em seu interior.

Em solo policial, a Policial Civil Adelaide Quessada disse que a vítima, Pedro Ravagnani, compareceu à Delegacia e noticiou que "Jack da Pretinha" havia entrado em sua casa e subtraído uma camisa contendo R\$ 1.000,00 no bolso. Imediatamente, juntamente com o Policial Civil Lucas, localizou Jackline em sua residência, tendo ela saído para conversar. A princípio, Jack negou os fatos, mas, ao ser inquirida novamente, confessou a prática do crime, dizendo, no entanto, que havia pegado apenas R\$ 100,00 e gastado em uma marmita e em drogas. Ao ser novamente indagada, Jack confessou que havia subtraído R\$ 1.000,00 e devolveu uma parte do dinheiro, totalizando R\$ 420,00, informando que o restante teria gastado. Lucas, após indicação de Jack, localizou a camiseta da vítima, em cima de um tronco de uma árvore, próxima à casa da vítima. Deram voz de prisão à indiciada e a conduziram à Delegacia (fl. 05).

Novamente ouvida em solo policial, a Policial Civil Adelaide Quessada disse que, após a formalização do flagrante, quando os Policiais Cíveis iam tirar Jhackline da cela, se depararam com ela tentando se enforcar com a própria roupa. Jhackline havia rasgado toda a roupa e tentado se enforcar, sendo detida pelos Policiais Cíveis. Jhackline estava extremamente agressiva, batia a cabeça na parede e dava tapas em seu próprio rosto, além de gritar que estaria apanhando, fato que não

ocorreu. Jhackline desacatou os Policiais e resistiu, chegando a chutar a depoente quando foi tentar algemá-la, contudo sem deixar lesão. A indiciada xingou os Policiais de "loucos" e "desgraçados" e, inclusive, a Autoridade Policial, a quem chamou de incompetente e de louca. Foi necessário chamar a escolta de Lins, pois a indiciada estava apresentando risco a ela e aos Policiais Civis. Ao ser conduzida até o camburão da Polícia Civil, Jhackline começou a ameaçar a depoente, falando que ia sair na Custódia, que o Juiz ia liberá-la como da outra vez e que iria "trombar" com a depoente na rua e acertar as contas. Os Policiais Civis e a Autoridade Policial presenciaram toda a situação (fl. 34).

Ouvida em Juízo, a Policial Civil Adelaide Quessada disse que, sobre a ocorrência, tomaram conhecimento de que a acusada havia adentrado a casa de um idoso e subtraído uma quantia em dinheiro, R\$ 1.000,00 (mil reais). Acredita que o filho da vítima foi até a Delegacia. Vizinhos haviam visto que se tratava da acusada, já conhecida por esse tipo de furto. A depoente e o Policial Lucas foram ao encontro da acusada, que foi localizada em sua casa. A acusada confessou que havia realizado a subtração, tendo sido possível recuperar metade do valor, sendo que a outra metade foi gasta com drogas. Deram voz de prisão à acusada e a conduziram à Delegacia. No final da ocorrência, a depoente foi até a cela para colher a assinatura da acusada, momento em que visualizou que ela havia rasgado as próprias roupas e estava tentando se enforcar na cela. A depoente conseguiu arrebentar o cordão do short e chamou o Policial Lucas. Aí começou o "show de horrores" de Jhackline. Ela começou a xingar a depoente, chutou a depoente e falou que ia sair da Audiência de Custódia como da outra vez. Ela disse que era psicopata. A acusada não deixou os Policiais a algemarem e, por estar com roupas íntimas, não forçaram. A depoente foi xingada de "desgraçada" e "vagabunda", bem como recebeu um chute. Já tarde da noite, conseguiram algemar a acusada, que foi encaminhada diretamente para a Penitenciária, pois estava muito agitada. O problema que ocorreu dentro da cela também foi presenciado pela Delegada Juliana. Após certo tempo, a acusada deixou as Policiais a algemarem. Indagada sobre quem indicou a autoria do furto, disse que em frente à casa do senhor Pedro havia um bar, com alguns idosos e uma mulher, que mora na esquina, acreditando se chamar "Cidinha", e que essas pessoas disseram que teria sido "Jack da Pretinha" que teria entrado na casa da vítima. A camisa da vítima foi jogada em uma árvore. Assim, foram populares que a identificaram. Questionada se a vítima explicou o porquê da entrada da acusada em sua casa, respondeu que, como ele é senhor de idade, deixa o portão aberto, sendo um costume, pelo fato de a rua ser tranquila. A acusada, então, entrou, pois verificou o portão aberto. Como a vítima possui dificuldade de locomoção e estava no sofá, estando sua camisa em uma cadeira ou em um sofá, pendurada, a acusada visualizou o dinheiro, pegou a camisa e saiu correndo. A própria acusada foi quem indicou o dinheiro, que estava parte em sua posse (cerca de R\$ 300,00) e cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais) com um tatuador.

Interrogada quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a acusada Jhackline Brunet Antônio Gallo disse que, na data dos fatos, foi até a casa do senhor Pedro Ravagnani, a pedido dele. Fez um programa sexual com Pedro. Depois, ele disse que o dinheiro estava dentro da camisa, oportunidade em que a interroganda a pegou e foi embora. Assim que a interroganda saiu, Pedro começou a fazer escândalo. Pegou o dinheiro e abandonou a camisa em uma árvore, próximo à casa de Pedro (fl. 07).

Interrogada em Juízo, a acusada Jhackline Brunet Antônio Gallo disse que tem 23 anos, é casada, tem um filho de 04 anos de idade. Está estudando, atualmente, no 9.º ano. É trabalhadora do lar e rural. Já foi processada anteriormente, mas sem condenação. Tem origem indígena. Indagada sobre os fatos, respondeu que foi usuária de crack, mas, atualmente, não usa mais. Pedia ajuda na rua para poder usar droga. No dia dos fatos, chamou pelo Sr. Pedro, solicitando ajuda com uma lata de óleo, tendo ele dito que tinha. O portão da casa da vítima estava trancado. O senhor Pedro perguntou se a interroganda "chupava". Perguntou o que era e o senhor Pedro falou que havia feito uma cirurgia na próstata e que só "funcionava" se chupassem

suas partes íntimas. Ele disse que lhe daria um dinheiro. Disse a ele que tudo bem, pois queria usar drogas. Vizinhos realmente estavam “lá fora”. A vítima entrou, buscou a chave, abriu o portão e a interroganda entrou. O senhor Pedro disse para a interroganda tirar a roupa, mas disse a ele que não precisava e que ele é que deveria tirar, pois ia fazer sexo oral nele. O senhor Pedro tirou a camiseta com umas notas de dinheiro e colocou em cima da cadeira. A interroganda “fez o serviço que era para ter feito” e, na hora que acabou, falou que queria ir embora, pois estava na abstinência e queria usar droga. O senhor Pedro, então, falou que não ia pagar, pois a interroganda não tinha feito direito. Por isso, a interroganda pegou o dinheiro e saiu correndo. Havia R\$ 1.000,00 (mil reais) em dez notas de R\$ 100,00 (cem reais). Não tinham combinado um preço por seu “serviço”. A interroganda só pegou o dinheiro porque o senhor Pedro falou que não iria lhe pagar, que não tinha feito direito. Então, pegou e saiu correndo. Quem a conhece na cidade sabe que são vários casos em que senhores vão e tiram a denúncia, pois tem caso com alguns deles. É usuária de crack desde os 17 anos. Gastou R\$ 580,00 com crack e R\$ 420,00 com um tatuador, pois queria terminar sua tatuagem na perna. Os Policiais pegaram a interroganda fumando crack. Arrepende-se demais dos fatos. Confirma que, na Delegacia, ficou nervosa, pois não queria ser presa pelo ocorrido. Tinha feito o programa com a vítima e não achava justo ir presa por isso. Sabe que errou por ter pegado toda a quantia, mas não deu tempo de contar o dinheiro para ir embora. O senhor Pedro falou que não iria lhe pagar e que era para ir embora, o que não achou justo. Agrediu a Policial Adelaide, pois tentaram algemar a interroganda. Por não achar justo, tentou se defender com a perna, recebendo um tapa no rosto. Mas confessa que agrediu Adelaide. Questionada sobre os xingamentos contra o Policial Lucas, a Policial Adelaide e a Delegada, respondeu que realmente fez isso e que se arrepende demais. Na hora, “se transformou em uma pessoa que não é”. Não é mais usuária desde o momento que adentrou na Penitenciária, em agosto de 2022. Não está fazendo tratamento na Penitenciária, pois está bem e está estudando, tendo uma boa disciplina. Não tem nada contra a vítima, os Policiais e a Delegada e, inclusive, queria se desculpar com os Policiais.

Expostos os elementos colhidos, passo a destacar o que de relevante se amealhou aos Autos.

Inicialmente, passo a tratar do delito de furto simples.

A acusada, tanto na fase policial quanto em Juízo, alegou que entrou na casa do senhor Pedro com o consentimento dele, para prestar-lhe favores sexuais.

Na fase policial, disse que, depois do programa sexual, o senhor Pedro lhe disse que o dinheiro estava dentro da camisa; que ela pegou a camisa e foi embora. Em Juízo, disse que depois do programa sexual, o senhor Pedro disse que não ia lhe pagar; e que, por isso, pegou a camisa com o dinheiro e saiu correndo. Confirmou que, na camisa, havia R\$ 1.000,00, em dez notas de R\$ 100,00. Disse que não tinham combinado um preço pelo programa; e que só pegou o dinheiro porque o senhor Pedro falou que não iria lhe pagar.

Ou seja, a acusada confessou parcialmente os fatos: confirmou que pegou o dinheiro da vítima, embora tenha tentado se justificar, alegando a questão do não pagamento pelo programa sexual.

Por primeiro, destaco que a versão da acusada sobre programa sexual e a falta de pagamento pela vítima não encontra nenhum respaldo na prova dos Autos.

Com efeito, a vítima, Senhor Pedro, quando ouvida, afirmou que a acusada entrou de surpresa, enquanto estava em sua casa, sentado no sofá; que ela viu uma camisa com dinheiro sobre uma cadeira, pegou-a e saiu correndo. Depois, através de vizinhos, soube que aquela moça que havia entrado em sua casa e saído com o dinheiro era conhecida como “Jack da Pretinha” (acusada Jhackline).

Por sua vez, os Policiais Civis confirmaram que, assim que tomaram conhecimento do furto e de que a autora poderia ser Jhackline, foram até a casa dela, onde a encontraram; que ela acabou confirmando que havia subtraído a camisa e o dinheiro da vítima; que ela devolveu parte do valor (R\$ 420,00), contou que havia gastado o restante e apontou aonde havia deixado a camisa da vítima, que foi localizada no local indicado por ela.

Destaco, por oportuno, que aos Policiais, a acusada nada disse sobre ter realizado um programa sexual com a vítima Pedro, bem como que ele teria se negado a pagar pelo fato; e que, por isso, é que ela teria pegado o dinheiro.

Destaco, também, que ainda que fosse o caso de a acusada ter realizado um programa e a vítima não ter pagado, o valor que ela pegou na casa era alto.

Assim, não há nenhuma dúvida de que a acusada realmente subtraiu o dinheiro da vítima, restando comprovado que ela praticou o furto descrito na denúncia.

E o delito restou consumado uma vez que a acusada retirou o bem (valor em dinheiro) da esfera de proteção da vítima, vindo, inclusive, a gastar mais da metade da quantia que subtraiu (essa parte não foi restituída, ficando a vítima no prejuízo).

Quanto aos delitos de resistência e de desacato, estes também restaram comprovados.

A acusada, em Juízo, confirmou que, enquanto estava na Delegacia, agrediu a Policial Civil Adelaide. Disse que estava muito nervosa e que, enquanto Policiais tentavam algemá-la, realmente agrediu a Policial Adelaide. Ainda, confirmou que xingou os Policiais Civis, alegando se arrepender desse fato.

E a confissão da ré veio corroborada pelos relatos dos Policiais Civis.

Os Policiais Lucas e Adelaide contaram que a acusada, enquanto estava na Delegacia aguardando a finalização dos documentos da prisão em flagrante, ficou muito nervosa, rasgou suas próprias roupas e chegou a tentar se enforcar, na cela; e que precisaram agir para contê-la (colocação de algemas).

Nesse contexto, relataram os Policiais, a acusada resistiu quando tentaram algemá-la e chegou a desferir um chute na Policial Adelaide.

Ainda, os Policiais confirmaram que a acusada chamou-os de “loucos” e “desgraçados”.

Como a acusada se opôs à execução de ato legal (colocação de algemas), mediante violência a funcionário competente para executá-lo (Policial Civil Adelaide), praticou o delito de resistência.

Já o crime de desacato restou configurado, uma vez que a acusada, ao proferir as palavras “loucos” e “desgraçados”, o fez como forma de desrespeitar a atuação dos Policiais Civis, de desprestigiá-los.

Inclusive, isso fica evidente quando a acusada falou que poderiam prendê-la, que ela seria solta, como ocorria das outras vezes (conforme relatado pelos Policiais Civis).

Ou seja, restaram comprovadas, de maneira segura, a autoria e a materialidade delitiva também em relação aos delitos de resistência e desacato.

Por outro lado, o fato de Jackline possivelmente ser usuária de droga, por si só, não exclui sua imputabilidade, conforme previsto no artigo 28, II, do Código Penal.

Ademais, não há nenhuma prova de que ela estivesse privada de capacidade de entendimento da ilicitude de seu ato ou de se determinar de acordo com esse entendimento na época dos fatos.

Assim e considerando que a materialidade e autoria ficaram cabalmente demonstradas; e rejeitando as teses defensivas em contrário, inclusive a de insuficiência de provas, a condenação, nos termos da denúncia, é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria das penas.

Atendendo à culpabilidade da acusada, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo as penas da seguinte forma:

Em relação ao delito de furto simples consumado, fixo pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes para consideração. Presente a atenuante da confissão espontânea (apesar de parcial, foi importante para a formação do convencimento do Juízo), porém, como a pena-base não pode ficar abaixo do mínimo nesta fase (Súmula 231, STJ), ela não sofrerá alteração. Na terceira etapa, não há causa de aumento e de diminuição para aplicação.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira da acusada.

No tocante ao crime de resistência, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Na segunda etapa, ausentes agravantes genéricas para consideração. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a pena não sofrerá redução, pois nesta fase ela não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ). Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena para aplicação.

No que toca ao crime de desacato, fixo pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, ausentes agravantes genéricas para consideração. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, como a pena já foi fixada no mínimo legal, não pode sofrer redução (Súmula 231, STJ). Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena para aplicação.

As penas pelos delitos de resistência e desacato, que são de igual natureza, serão somadas, conforme artigo 69 do Código Penal, totalizando 08 (oito) meses de detenção.

Como um dos delitos foi praticado com violência à pessoa, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem em concessão de sursis. Assim, e também considerando que a acusada é primária, a acusada iniciará o cumprimento das penas em regime aberto, sob as condições legais.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar JHACKLINE BRUNET ANTONIO GALLO, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal; e à pena de 08 (oito) meses de detenção, por infração aos artigos 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Fixo o regime prisional aberto para início de cumprimento da pena corporal, sob as condições legais, devendo ser observada, oportunamente, a detração penal.

Caberá à acusada, ainda, pagar a taxa judiciária em valor correspondente a 100

(cem) UFESPs, conforme o que dispõem os artigos 804 do Código de Processo Penal e 4º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiária da Justiça Gratuita.

Considerando o regime fixado, expeça-se alvará de soltura em favor da acusada, encaminhando-o para o imediato cumprimento.

A acusada poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeçam-se Guia de Recolhimento e Mandado de Prisão na forma ditada pelo Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a ser editado sobre o tema.

Fixo os honorários à Defensora nomeada (fl. 47) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Expeça-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 30 de novembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA